노후계획도시 정비사업

32200767 양승수

우리나라 국토 문제에 있어서 지금까지 해결되지 않았고 미래에도 계속 안고 갈 문제는 수도권 과밀화라고 생각합니다. 우리나라는 이러한 수도권 과밀화를 해결하기 위해 다양한 국토 및 지역계획을 수립하고 변경하였습니다. 그 일환으로 제 3차 국토종합개발계획에서는 수도권 과밀화로 인한 주택난을 해결하고 집값 안정을 위해 핵심사업으로 신도시 건설을 계획하고 추진하였습니다. 그 결과 고양 일산, 성남 분당, 부천 중동, 안양 평촌, 군포 산본 등 5곳에서 약 30만 호의 1기 신도시가 탄생하게 되었습니다. 그 당시 1기 신도시는 수도권 주택난과 집값 안정에 있어서 큰 이바지를 하였습니다. 하지만 약 30년이 지난 지금 1기 신도시는 노후화가 진행되었고 이에 대해 주민들은 재건축에 대한 목소리를 높이고 있습니다. 이를 위해 정부에서는 흔히 '1기 신도시 특별법'이라고 알고 있는 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'을 작년인 2024년 4월 27일 시행하였고 본격적으로 노후계획도시 정비사업을 추진하려고 계획 중에 있습니다. 노후계획도시 특별법은 시행이 된지 1년밖에 안되었기에 기대도 받고 있지만 그만큼 우려의 목소리도 듣고 있는 상황입니다. 그래서 저는 노후계획도시 특별법을 기반으로 한 노후계획도시 정비사업이 어떠한 형태로 진행될 것이고 무슨 문제점을 수반할 것인지가 국토 및 지역계획 관련한 이슈가 요즘 관심도와 중요도가 높다고 생각되어 주제로 선정하게 되었습니다.

'노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'은 말그대로 노후계획도시를 겨냥하여 이를 재건축할 때 적용되는 특별법입니다. 여기서 말하는 노후계획도시란 1기 신도시뿐만 아니라 택지개발사업 등으로 조성된 후 20년 이상 경과하였고 면적이 100만㎡ 이상인 지역이라고 정의합니다. 전국에 51곳이 이 범주에 포함이 되는데 시행령에서 대상 면적을 산정할 때 인접한 택지와 구도심, 유휴 부지를 포함할 수 있게 되어 특별법의 적용 지역을 108곳 이상으로 확대시켰습니다. 그러면 여기서 생기는 궁금증은 현행 도시 및 주거환경정비법으로 재건축을 진행하면 되는데 왜 노후계획도시 특별을 제정하고 시행하면서까지 재건축을 진행하려는 이유입니다. 현행 도정법에서는 안전진단을 하고 그 안전진단에 있어서 낮은 등급을 받아야 그 건물이 많이 노후화가 진행되었고 재건축의 필요성을 인정받습니다. 그러므로 안전진단을 통과해야만 도정법에 의해서 재건축 사업을 진행할 수가 있습니다. 하지만 1기 신도시를 포함한 노후계획도시들은 안전진단을 통과하기가 어려워 재건축 사업 진행에 있어서 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 노후계획도시 특별법에서 특별정비구역에 대한 특례로 재건축 안전진단을 완화해주거나 공공성 확보 시 면제가 가능케 해줍니다. 안전진단이 완화되거나 면제가 된다면 사업이 가능할 뿐더러 사업 속도도 도정법에 의한 사업보다 더 빠르게 진행된다는 장점이 있습니다. 또한 이 특별법을 시행하게 된 이유 중에 하나는 용적률에 있습니다. 1기 신도시와 같이 90년대에 지어진 아파트의 경우 용적률이 200%에 가까운데 이는 1기 신도시 기준 대부분이 제3종일반주거지역인 것을 고려했을 때 상한 용적률인

300%랑 크게 차이가 나지 않습니다. 이랬을 때 문제점은 재건축을 진행할 때 사업자 입장에서 제일 중요한 것이 사업성인데 용적률을 크게 올리지 못할 경우 일반 분양을 많이 못 받아 사업성이 낮아진다는 것입니다. 그래서 노후계획도시 특별법에서는 용적률을 완화해줘서 기존 용적률보다 최대 1.5배 적용을 가능케 해주고 심지어 심의를 거치면 용도지역을 변경하여 준주거지역등으로의 종상향을 통해 용적률을 최대한 올릴 수 있는 가능성도 제공합니다. 이처럼 기존에 진행되었던 도정법과 달리 안전진단 완화나 면제와 용적률 완화를 통해 노후계획도시 특별법은 정비사업을 빠르고 수월하게 이끌려는 목적이 있습니다.

이러한 노후계획도시 특별법이 시행된 지금 1기 신도시를 포함한 노후계획신도시에서 주차난, 녹물, 누수, 배관 문제 등 노후화로 인한 문제로 인해 재건축의 목소리가 커지면서 노후계획도시 특별법을 기반으로 한 노후계획도시 정비사업이 본격적으로 진행중에 들어가있습니다. 노후계획도시 정비사업 선도지구로 1기 신도시 내 13개의 구역을 선정하여 본격적인 정비사업의 첫 발을 내딛을 예정입니다. 현재 1기 신도시 선도지구에서 특별정비계획 수립 절차가 한창 진행중이고 2027년 착공에 들어가 30년 입주를 목표로 재건축 사업을 구상하고 있습니다. 1기 신도시에 국한되지 않고 이 밖에도 부산, 인천, 대전 등 주요 광역시는 물론 전북, 경남, 충남 등 지방도시까지 선도지구 지정 작업에 돌입하며 기본계획 수립이 추진 중에 있습니다. 그만큼 노후계획 도시 정비사업을 전국으로 확대하고 1기 신도시 특별법에서 벗어나려는 목적이 보입니다. 아직까지는 1기 신도시 선도지구조차 노후계획도시 특별법을 기초로 한 정비사업의 초반에 있기에 매우 높은 기대를 품고 있는 1기 신도시 주민들도 있는 만큼 재건축 사업에 있어서 여러 가지 불안요소도 안고 있습니다. 노후계획도시 정비사업 첫번째 선도지구로서 성공적인 도시재생 모델을 제시하여야 이후 정비사업이 전국적으로 확대할 수 있는 기준을 마련할 수 있기에 이번 1기 신도시 선도지구의 역할이 중요하다고 봅니다. 하지만 부동산이나 도시계획 전문가분들 사이에서는 노후계획도시 특별법이 생겼을 때 그리고 지금 정비사업이 시행되는 지금에도 향후 전망에 대해 일부 우려의 목소리가 늘고 있습니다. 신생 특별법이 시행된 지 얼마 안 된 지금 이 특별법을 기반으로 정비사업 또한 거의 지체 없이 빠르게 된 진행되고 있는데 이 과정에서 장기적으로 봤을 때 다양한 우려 사항이 생기고 아직 이 우려 사항에 대한 뚜렷한 해결책은 나오지 않은 점이 아쉬운 점입니다.

이와 관련하여 먼저 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'이 제정되었을 때도 형평성 문제로 특례법이 아닌 1기 신도시를 위한 특혜법이 아니냐는 논란이 있었습니다. 특별법에 따르면 특별정비예정구역에 포함되는 주택단지의 재건축사업에 있어서 공공기여의 비율에 따라 안전진단을 실시하지 아니하거나 완화된 기준을 적용하여 특별정비계획을 수립할 수 있다고 말합니다. 안전진단의 경우 재건축의 큰 걸림돌로 A~C등급을 받을 시 아직 재건축을 할 정도로 건물이 안전하지 않다고 판단하여 재건축 불가 판정을 받습니다. 1기 신도시의 경우에도 안전진단을 통과하지 못했다는 이유로 정비사업이 지지부진했던 것도 컸습니다. 하지만 이번 노후계획도시 특별법으로

인하여 공공기여 즉 기부채납을 통해서 안전진단을 면제 또는 완화하여 1기 신도시 정비사업에 있어서 큰 걸림돌을 제거하였습니다. 이로 인해 기존의 도시 및 주거환경정비법에 따라 재건축사업을 시행하는 지역과의 형평성 문제가 커지고 있습니다. 노후계획도시보다 노후도가 심각하고 주거환경이 열악한 지역의 경우에도 안전진단을 통과하지 못하면 재건축사업이 불가하여 안전진단 면제 또는 완화에 대한 요구가 고조되고 있습니다. 이러한 형평성 문제를 최소화하기 위해서는 안전진단 면제 또는 완화 기준을 법률에서 구체적으로 규정할 필요가 있습니다. 또한 안전진단 실시 여부를 공공기여의 비율만으로 판단하겠다는 특별법의 규정이 합리적이지 않다는 의견도 팽배합니다. 건축물의 말 그대로 구조적으로 안전하지 않은지 주거환경은 열악한지 안전진단에 대한 종합적인 내용도 포함되어야 특별법의 취지에 더 적합하다고 생각합니다. 안전진단 내용 외에도 노후계획도시 특별법을 기반으로 한 정비사업에 있어서 통합 정비에 대한 우려점이 존재합니다. 인접한 주택단지를 통합하여 정비하면 비선호 주택단지가 배제되는 현상을 완화하고 신속한 사업추진과 함께 기반시설을 확충하는데 효과를 가져올 수 있습니다. 그러나 이러한 장점 속에서 새로운 과제가 떠오르게 됩니다. 개별 주택단지 내 정비사업과 달리 단지 간 정비사업은 단지 간 이해관계라는 과제가 생기게 되고 이는 주민들 간의 갈등을 심화시킬 수 있는 문제로 이어집니다. 이러한 갈등을 해결하기 위해서는 주민을 포함한 노후계획도시 정비 거버넌스를 구축할 필요가 느껴집니다. 거버넌스 구축을 통해 다양한 이해관계자의 의견을 조율할 공론의 장 역할을 수행하여 서로 간의 갈등을 최소화할 수 있습니다.

지금까지 여러 가지 우려 사항에 대해 얘기하였는데 노후계획도시 정비사업에 있어서 가장 거론이 많이 되고 걱정이 많이 되는 부분이 바로 이주대책이라고 볼 수 있습니다. 재건축 사업을 할 때 다들 골머리를 앓는 것이 기존 거주민들의 이주대책에 내용이라고 볼 수 있습니다. 1기 신도시 선도지구의 경우 통합 정비로 약 3만 6천 가구가 이주를 해야 될 상황에 있습니다. 정부는 이를 위해 신규 유휴부지를 확보해 이주주택을 짓고 인근 공공택지 물량도 활용할 예정이고 또한 기존 영구임대 아파트를 재건축해 이주주택으로 사용할 계획이라고 발표를 한 적 있습니다. 이것만으로는 모든 정비 사업의 이주 수요를 감당하는데 무리가 있다는 의견이 있었습니다. 그리고 기존 영구임대 아파트를 재건축해서 이주주택으로 공급한 다는 내용에 있어서 실효성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 기존 영구임대주택을 재건축할 시 기존 입주자들의 거주 이전 문제가 발생하고 이는 또 다른 이주대책의 문제를 낳는다는 점에서 사업이 지연될 가능성이 큽니다. 게다가 이주단지 조성부지가 존재하더라도 실제 활용이 어렵거나 여러 요인으로 비싸진 건축자재값으로 경제가 어려운 상황 속에서 부지 매입비, 이주주택 조성비 등 사업비용이 과다할 경우 사업성이 매우 떨어지는 현상이 발생하는 경우가 있습니다. 실제로 지금 1기 신도시 선도지구 재건축 이주대책에 있어서 가장 특혜를 많이 받을 것이고 많은 물량을 확보한 분당의 경우 이주대책을 세우지 못하고 있다고 나왔습니다. 국토교통부는 야탑동에 1500가구 규모의 이주 단지 조성계획을 발표하였지만 성남시가 지역 주민의 반발로 철회를 요구하며 갈등을 빚고 있는 중입니다. 성남시는 궁내동, 금곡동, 백현동, 동원동 등 대체 이주 부지 후보를 국토부에 제안하였지만 양측

모두 1500가구 규모의 가능성을 두고 합의점을 도출하지 못한 채 이주 단지 부지를 확정 짓지 못하고 있습니다. 이러한 상황이 지속될 경우 해결되지 못한다면 후속 물량을 축소하는 수 방법 밖에 보이지 않습니다. 이를 해결하기 위해서는 일반 재건축 사업보다 사업의 규모가 크고 통합 정비이기에 이주대책 수립 및 시행의 주체인 지자체의 적극적인 협조를 통해 체계적인 이주 일정 조율과 대체 주거지 확보를 포함하는 마스터플랜이 필요한 상황입니다. 저는 이러한 계획이 먼저 선행되었야 한다고 생각하는데 지금이라도 3기 신도시를 활용하여 새로운 주거단지로 이주 분산하거나 전월세 대란 방지를 위해 이주시기 조정을 통해 정책의 유연성을 부여할 필요하다고 생각합니다. 사실상 계획한대로 2027년에 착공하여 2030년 완공할 가능성이 크다고 보지 않지만 정부와 지자체가 협력해 다양한 대응을 마련해서 이를 해결해야 합니다.

노후계획도시 특별법에 의한 정비사업과 관련한 이슈에 대해 조사해보고 분석해보면서 기대감도 큰 사업이지만 그만큼 한계도 뚜렷해 보이고 사업에 있어서 큰 난관에 부딪혀 있다는 것을 볼 수 있었습니다. 1기 신도시 선도지구의 경우 처음으로 발을 딛은 사업장이기도 하고 법이 시행된지 아직 1년밖에 안되었기에 그만큼 불안 요소와 많은 차질을 빚고 있는 중이라고 생각합니다. 이러한 불안 요소를 해결하기 위해서는 투명한 소통, 이주 대책 세부화 등 다양한 정책적 보완이 필요하다고 생각이 들었습니다. 저는 1기 신도시 선도지구가 성공적으로 정비사업을 마무리하고 노후계획도시 정비사업이 전국적으로 확대된다면 도시 전체적으로 삶의 질의 향상을 불러오고 지속가능한 도시로 발전할 수 있다고 생각하며 특별법을 기반으로 한 이 정비사업이 문제점을 잘 보완하여 정착되길 바랍니다.